

شماره .

(شماره صفحه: ۱)

این قرارداد فیما بین شرکت
مشخصات زیر منعقد می گردد:

ماده ۱) موضوع قرارداد:

عبارتست از انجام وظایف ذیل توسط همکار در پست سازمانی، تحت عنوان دستورات و صلاحید کارفرما.

ماده (۲) محل خدمت و انجام موضوع قرارداد :

محل خدمت و انجام موضوع قرارداد، می باشد. لیکن با توجه به بند «د» ماده ۱۰ قانون کار، همکار اختیار تغییر محل خدمت خود را به کارفرما تفویض می نماید. بنابراین کارفرما حق خواهد داشت با توجه نیاز شرکت، در هر زمان که اقتضا نماید محل خدمت همکار را تغییر دهد. چنانچه همکار در واحد جدید حاضر به ادامه همکاری نباشد، این موضوع به منزله استعفای وی تلقی می گردد.

ماده ۳) زمان انجام کار:

زمان انجام کار، براساس نیاز کارفرما به وی ابلاغ گردیده و همکار نسبت به مدت و تغییرات آن در طول مدت قرارداد موافقت خود را اعلام کرده است. حضور همکار طبق گزارش ساعت حضور و غیاب یا اعلام مدیر مربوطه و پس از تایید مدیریت امور کارکنان قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

تبصره ۱: مطابق توافق طرفین، سقف ساعات حضور و پرداخت حقوق براساس سیستم حضور و غیاب حضور و رعایت تبصره مذکور بوده و در صورت حضور مازاد، فقط با تأیید مدیر عامل محترم شرکت قابل پرداخت می باشد.

ماده ۴) حقوق و مزایا:

ریال کار مزد	
ساعتی) پایه (ریا	
لین	
کارگیر ریال ح	
ق	
مسکن ریال ح	
ق	
اولاد ریال مرخ	
صی ریال عید	
ی و	
یاداش ریال سنوات	
ریال جمع	
کل: ریال کارم	
زد	
ساعتی) پایه (یا	

منبصره: ۱ با توجه به نوع توافق صورت گرفته شده و مورد اشاره در ماده ۳ و ۴

قرارداد، همکار با توجه به ماهیت شغل و حقوق دریافتی، هیچ گونه ادعایی مبنی بر دریافت حق ماموریت را در مراجع ذیصلاح نداشته و کاملاً نسبت بدین موضوع آگاهی و تسلط کامل داشته و می پذیرد که حقوق دریافتی براساس ماهیت شغلی و فعالیت در تمامی استانهای کشور می باشد

ماده ۵) مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹

لغایت ۱۴۰۵/۰۲/۳۰

می باشد.

تبصره: ۱ در صورت رضایت کارفرما و توافق طرفین مدت قرارداد به صورت ضمنی و با شرایط فوق مطابق بند ماده ۳۱ ق.ک تمدید خواهد شد.

ماده ۶) موارد فسخ قرارداد :

۱) افشاء یا مخفی نمودن اطلاعات، اسناد، مدارک و اسرار محرمانه شرکت به هر دلیل.

۳) غیبت غیر موجه همکار به مدت بیش از ۳ روز بصورت متوالی یا ۷ روز به صورت متناوب بدون اطلاع و تأیید کارفرما
۴) در صورت عدم نیاز به همکاری، کارفرما موضوع را ۱۵ روز قبل به همکار اعلام می نماید.
۵) تخلف همکار که بنا به تشخیص کمیته انضباطی داخلی سازمان (رسیدگی به تخلفات)، حکم اخراج صادر گردد.

 $\{\{emza\}\}$

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر منابع انسانی

امضاء و اثر انگشت همکار

۵) بروز حوادث غیر مترقبه و پیش بینی نشده که منجر به تعطیلی شرکت/کارگاه/واحد به صورت موقت یا دائم گردد.
۶) تعطیلی شرکت/کارگاه/واحد به هر علت از جمله اراده کارفرما مبنی بر تغییر یا تعطیلی فعالیت، توقف و یا پایان پروژه یا احکام مراجع صالحه اداری و قضایی /
۷) عدم رضایت کارفرما از همکار
۸) موارد بالا با استناد به بند "ز" و "ح" (اصلاحیه ماده ۲۱ قانون کار مصوب ۸۷/۸۰/۲۵) و مورد قبول طرفین می باشد.

ماده ۷) تعهدات همکار:

۱) انجام امور محوله به نحو احسن طبق شرح وظایف محوله از طرف کارفرما.

۲) رعایت کلیه دستورالعملها، ضوابط و مقررات قانونی و داخلی شرکت.

۳) در صورت عدم تمایل به همکاری، ۳۰ روز قبل باید کارفرما را کتباً مطلع نماید.

۴) همکار با توجه به نوع قرارداد که ساعتی می باشد تعهد می نماید که بعد از اعلام عدم نیاز، اتمام اجرای پروژه/ طرح، توقف کار بنا به دلایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، اتمام قرارداد و ... ادعای هیچگونه حق و حقوقی نداشته، بدیهی است کارفرما در این مورد به غیر از دیون، تعهد و مسئولیت دیگری ندارد.

۵) پرداخت هرگونه خسارت وارده به کارفرما ناشی از سهل انگاری یا کم کاری که موجبات خسارت یا هزینه های مازاد را به کارفرما فراهم آورد.

۶) همکار موظف به رعایت اصول ایمنی در کار و استفاده از وسایل حفاظت فردی تحویلی می باشد و بدیهی است هرگونه عواقب ناشی از عدم رعایت آن، متوجه همکار خواهد بود.

۷) همکار می بایست کلیه لوازم و امکاناتی را که در اختیار وی گذاشته شده به نحو احسن نگهداری نماید و حق خروج آنها را از محل کار ندارد.

۸) کارفرما میتواند بنا بر ضرورت از همکار در شغل های مشابه و یا محل های دیگر برای مدت کوتاه یا تا پایان قرارداد استفاده نماید.

۹) همکار موظف به حضور در ساعات مورد درخواست کارفرما می باشد، در غیر اینصورت به منزله غیبت محسوب گردیده و به کمیته انضباطی ارجاع خواهد شد.

۱۰) همکار موظف به حفظ کلیه شئون اسلامی و همچنین رعایت پوشش مناسب با محل و شرایط کار خود می باشد.

ماده ۸) تعهدات کارفرما:

۱) پرداخت کلیه حقوق و مزایای قانونی(مطابق ماده ۴ قرارداد) که در حقوق توافق شده اعمال گردیده است.

۲) به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار و به نسبت ساعات حضور و کارکرد تأیید شده توسط کارفرما(مطابق ماده سه قرارداد و ماده ۳۹ ق.ک)، کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گر بیمه نماید.(به استثنای مواردی که با ارائه مستندات لازم، همکار به لحاظ قانونی مشمول بیمه قرار نگیرد).

ماده ۹) سایر مقررات:

۱) همکار مشمول این قرارداد به لحاظ بیمه و بازنشستگی، از کارافتادگی، معذوریت از کار، بروز حادثه ناشی از کار، بیماری، فوت و سایر تسهیلات مقرر در قانون، تابع قانون کار و تأمین اجتماعی خواهد بود.

۲) براساس ماده ۴۱ قانون کار، هرگونه تغییر و افزایش که از طرف شورای عالی کار در مورد مزد و مزایا در طول قرارداد تصویب شود که مشمول حق السعی همکار باشد قابل اعمال و

اجراء خواهد بود.

۳) کلیه همکاران می بایست تضامین لازم و مناسب با شغل خویش را در هر زمان و بنا به نیاز و درخواست کارفرما

بسیارند. ۴) هرگاه برای کارفرما اثبات گردد که همکار به هر طریق ممکن اطلاعات فنی، مهندسی، تحقیقاتی و یا اوراق، مدارک و اسناد مالی، اقتصادی و بازرگانی کارفرما را به هر دلیل مورد سوء استفاده قرار داده و یا در اثر قصور موجب ضرر و زیان به شرکت گردیده، کارفرما جهت رسیدن به حقوق خود و جبران ضرر حاصله، ضمن فسخ قرارداد اقدامات قانونی خود را از طریق مراجعه به مقامات قضایی پیگیری می نماید.

۵) در صورت فسخ یکطرفه قرارداد توسط همکار، کارفرما حق دارد ضرر و زیان ناشی از فسخ قرارداد را مطالبه نماید.

۶) کلیه کسورات قانونی طبق مقررات از حقوق همکار در زمان پرداخت حقوق و مزایا کسر و به حساب های مربوطه واریز خواهد گردید.

همکار اظهار می نماید که با آگاهی کامل و در کمال صحت و سلامت کامل عقلی، به کلیه جوانب قرارداد و شرایط معمول و جاری شرکت/کارگاه آگاهی کامل دارد و موظف است

کلیه قوانین و مقررات و آئین نامه های داخلی شرکت از جمله ایمنی و بهداشت را رویت و رعایت نماید. وی همچنین اظهار می نماید که کلیه مفاد این قرارداد منجمله موارد فسخ

قرارداد (مطابق بندهای "ز" و "ح" ماده ۲۱) و تعهدات را مطالعه و مورد قبول و توافق ایشان بوده و در آینده حق هیچگونه اعتراضی ندارد. امضاء ذیل این برگه به منزله اطلاع و

قبول کلیه شرایط مندرج در این قرارداد می باشد.

امضاء مدیرعامل انتخاب سرویس حامی

امضاء مدیریت منابع انسانی

امضاء همکار

